

1504896-27.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... ajuda da família. Teve dois processos por tráfico mas foi absolvido nos dois. Foi preso pelo policial Alexandre na esquina de sua casa. A fotografia de fl. 42 deve ter uns dois anos. Não se reconhece na fotografia de fl. 10. Também não se reconhece na fotografia de fls. 12. O interrogando já conhecia o policial Alexandre que o prendeu. O conhece do bairro onde mora desde os três anos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504896-27.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504896-27.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2050973/2021 - 36º D.P. VILA MARIANA, 11225503 - 36º D.P. VILA MARIANA, 178/21/236 - 36º D.P. VILA MARIANA, 2050973 - 36º D.P. VILA MARIANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JOBSON AURELIANO JUNIOR e LEONARDO FRANCISCO CAPONERO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", por três vezes, na forma dos artigos 70 e 71, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que eles teriam, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Abílio Soares, 870, no interior das Lojas Americanas, nesta capital, durante a pandemia do Covid-19, agindo em concurso e com identidade de propósitos com um outro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraído para proveito comum, a importância de R\$ 1.680,00 em espécie da empresa Lojas Americanas, isso fazendo mediante grave ameaça às vítimas Francisco Makilssan Alves da Silva e Gildevan Oliveira Silva, que foram impedidas de oferecer resistência.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias e tempo e local, eles teriam, agindo em concurso e com identidade de propósitos com um outro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraído para proveito comum, um relógio Apple Watch série 5 e a quantia de R\$ 150,00 de Felipe de Campos Santos, bem como um celular de marca não apurada de Marcia Regina Krause, isso fazendo mediante grave ameaça às vítimas, que foram impedidas de oferecer resistência.

Narra a denúncia que os agentes planejaram o roubo e foram juntos ao local, a bordo de um veículo Zafira, estacionando-o nas proximidades (cf. foto de fls. 07). Logo depois de se separarem, os indiciados e o comparsa ainda não identificado, dirigiram-se a pé ao estabelecimento e ali adentraram. De arma em punho, os agentes anunciaram o roubo, renderam os funcionários do estabelecimento e os levaram até o piso superior, subtraindo os valores já descritos, que pertenciam à empresa. Em seguida, no piso inferior, os roubadores renderam vítimas Felipe e Márcia que chegaram ao local e delas subtraíram os bens já especificados. Posteriormente, os clientes e funcionários foram trancados no interior da empresa. Os indiciados e comparsa, então, fugiram do local com os bens subtraídos. Do lado de fora da empresa, separaram-se novamente para não chamar a atenção de terceiros. Os roubos foram comunicados à polícia, que através de imagens de câmeras de segurança e investigações, chegou à autoria dos delitos. Os indiciados foram reconhecidos pelas vítimas (fls. 13/14, fls. 17/18, fls. 24/28, fls. 36/40 e fls. 46/48).

Oferecida a denúncia (fls. 1/4), foi ela recebida por decisão no dia 14 de julho de 2021 (fls. 114/115). Consequentemente, os acusados foram citados (fls. 146 e 148), vindo nos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 153/154), subscrita pelo Dra. Defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 165/169).

Durante a instrução da causa, as vítimas foram ouvidas em declarações e foi tomado o depoimento de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo os acusados interrogados ao final da instrução tudo registrado em mídias digitais acostados aos autos.

Encontram-se nos autos os boletins de ocorrência (fls. 7/8; 36/37 e 46/47); autos de reconhecimento fotográficos positivos (fls. 17/18, 21/22, 28/32, 40/44 e 50/52), autos de reconhecimento pessoal positivo (fls. 63 e 75), bem como folhas de antecedentes e certidões cartorárias dos acusados (fls. 87/110).

Ouvidas as partes, a acusação pleiteou a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Por outro turno, a defesa técnica pleiteou a absolvição dos acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, pleiteou, na primeira fase, que a pena base seja mantida no piso legal para ambos os acusados. Na segunda fase, pleiteou o afastamento da agravante do artigo 61, II, "j" e, em relação a reconhecida antecedência do réu Jobson, pleiteou que a pena seja elevada em fração não superior a 1/6. Por fim, na terceira fase, pede-se que sejam afastadas as majorantes do art. 157, §2º, inciso V e do art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal, nos exatos termos em que proposta. O único ponto, é que como mais adiante se demonstrará, a qualificadora atinente a restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo será afastada.

A materialidade está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 07/08, 36/37 e 46/47.

As autorias, por seu turno, também são certas na medida em que as vítimas, funcionários da empresa Americanas, Francisco Makilssan Alves da Silva e Gildevan Oliveira Silva, reconheceram os réus em fase policial, através de fotografias (fls. 17/18, 21/22, 28/32). O reconhecimento pessoal de Jobson também foi repetido em solo policial as fl. 63 pela vítima Francisco as fls. 63. A vítima Felipe também procedeu o reconhecimento pessoal positivo do acusado Leonardo Francisco Caponero na fase policial (fls. 75).

E a versão obtida em solo policial foi confirmada em juízo.

Esclareço que na audiência de instrução, debates e julgamento os réus foram reconhecidos dentre outros figurantes. Jobson Aureliano Júnior e Leonardo Francisco Caponero ostentavam as placas de identificação de nº 2 e nº 4, respectivamente. Passo a transcrever o relato das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Francisco, vítima, declarou que no dia dos fatos por volta das 18hrs da tarde estava arrumando os balcões quando um rapaz moreno entrou na loja e, junto com mais outros dois e deram voz de assalto. Um deles estava armado. Eles queriam a chave do cofre. Levaram cerca de 10 (dez) a 12 (doze) celulares e dinheiro. De dinheiro, levaram cerca de 600,00 reais da loja. Levaram o celular de Katlen. Era apenas um que estava armado. Reconheceu o número 2 (Jobson). Foi o número 2 quem entrou na loja. Estava com Ketlin arrumando o balcão. Acompanhou a movimentação deles pelas câmeras e só desceram quando eles saíram. Foi trancado em uma sala por volta de 5 a 10 minutos. Ninguém foi preso em flagrante. Eles não estavam de máscara. Estavam vestidos normalmente com máscaras para Covid. Foi a delegacia e lá mostraram fotografias e conseguiu identificar os autores do roubo. Estava separado das demais pessoas quando mostraram as fotos na delegacia. Viu as fotos no mesmo dia. Soube que eram fotos de pessoas que já foram detidas. Não sabe porque estas fotos lhe foram mostradas, mas acredita que foi em razão deles terem praticados outros crimes no bairro.

Gildevan, vítima, declarou que, no dia dos fatos, estava em horário de almoço quando o número 2 (Jobson) chegou na copa com o gerente da loja e um cliente. Queria que abrisse o cofre, mas isso não era possível. Não viu arma, mas ele mostrou um volume na cintura e disse que estava armado. Viu pelas câmeras mais dois rapazes, sendo que um deles agrediu clientes com socos. Um tinha o cabelo loiro e o outro era negro. Não levaram celulares da loja apenas de clientes. Levaram cerca de R\$ 1.400,00. Eles não foram presos em flagrante. Na delegacia viu umas oito ou nove fotos. As fotos também eram de outras pessoas. Reconheceu o número 2 sem problemas, mas o outro demorou mais um pouco para identificar. Não viu arma pelas câmeras. Um dia antes de roubar, o número 2 compareceu a loja e deu uma olhada. Foi junto com o gerente da loja. Seis dias depois fez o reconhecimento por fotografia do número 2. Em momento algum reconheceu os dois pessoalmente. O loiro reconheceu quatro dias depois do 2º reconhecimento referente ao número 5. Acredita que o loiro seja a pessoa retratada a fl. 30/31

Marcia, vítima, não conseguiu reconhecer. Disse que entrou nas lojas Americanas. Nisso uma pessoa se aproximar por trás, pegou sua bolsa e seu celular. Nisso tentou pegar o celular de volta, mas foi empurrada por ele que acabou levando-a para a parte superior da loja. Não viu ninguém armado. Viu apenas dois. O celular foi levado. Ficou na parte de cima. Foram muito ameaçados de morte e tiros. Soube que havia um terceiro armado, mas não viu. Um era aloirado e o outro era moreno escuro. Foi a delegacia no dia do roubo e fez o B0. Não se recorda quanto tempo depois foi a delegacia, mas quando foi umas quatro a seis fotos lhe foram apresentadas. Uma delas reconheceu com certeza. Ficou uns 10 a 15 minutos no roubo. Não se lembra se eles estavam de máscaras de Covid. As pessoas que foram apresentadas nas fotos eram

parecidas. As fotos não eram de redes sociais.

Felipe, vítima, reconhece o número 4 (Leonardo) com certeza. Estava indo para casa mas parou lá rápido para comprar chocolate. Ao entrar viu uma menina que trabalhava lá e passou a pegar chocolates. O número 4 já o abordou com uma arma na sua cabeça. Pegou seu celular e, dinheiro e o relógio. Havia mais um no andar de cima que não chegou a ver e um terceiro, o número 4 estava com o cabelo descolorido por ocasião dos fatos. Não foi agredido por ele. Não chegou a ver a ação dos outros. Conversou depois com o gerente da loja e eles levaram celular, mas não viu. Fez o B0 por internet mas conclui na delegacia por ser roubo a mão armada. Viu varias fotos e reconheceu o réu. Depois que o identificou, ele foi trazido ao vivo. Viu várias fotos de pessoas diferentes, cerca de 5 ou 6. Pelo que percebeu, tratava-se de uma arma verdadeira.

Neste ponto ressaltamos a importância da palavra das vítimas em crimes como o que está em julgamento, que pode ser considerada como pilar de sustentação de todo o arcabouço probatório.

Ademais, já se tem decidido:

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341).

Ainda:

"A palavra das vítimas, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria do roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade quando desconhecidas entre si." (TACRIM - SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

E nem poderia ser diferente na medida em que é a vítima a pessoa que mantém contato direto com o agressor o qual, a maioria das vezes, opta em praticar o ato ilícito em locais ermos, sem outras testemunhas.

Além do que as vítimas Francisco e Gildevan foram taxativas em reconhecer com certeza o acusado Jobson, afirmando em juízo que ele entrou na loja e junto com mais outros dois, um deles armado, deram voz de assalto. Em juízo, a vítima Felipe também reconheceu, sem sobra de dúvidas, Leonardo, como sendo um dos autores do crime contra si praticado. Além disso Francisco reconheceu Jobson, na fase administrativa, tanto fotograficamente quanto pessoalmente. Gildevan também procedeu positivamente o reconhecimento fotográfico de Leonardo. Não bastasse, a vítima Felipe também reconheceu pessoalmente o réu Leonardo Francisco Caponero em solo policial.

Importante esclarecer que as vítimas relataram que toda a ação durou entre 10 e 15 minutos.

Francisco afirmou em juízo que um dos réus estava armado. Felipe afirmou ainda em juízo que Leonardo, cabelos loiros à época, o abordou com uma arma de fogo na cabeça.

A incriminar também os acusados, estão os depoimentos prestado pelas testemunhas policiais arroladas pela acusação.

Policial Rafael declarou que reconhece Leonardo como sendo a pessoa de fls. 30 mas não o reconheceu na data de hoje. Reconheceu Jobson. Reconhece Leonardo do roubo das Lojas Americanas. Chegaram até ele porque estava com uma vítima de um outro roubo das Americanas da Vergueiro. Ela veio junto com o Francisco porque reconheceu o Jobson nas imagens do circuito interno do roubo em julgamento. Ela recebeu uma mensagem de um policial militar a respeito de Leonardo, que havia sido conduzido ao

3º DP. Quando chegou a informação da qualificação do Leonardo, chamaram Felipe que reconheceu Leonardo fotograficamente e depois o reconheceu pessoalmente. Francisco também reconheceu o acusado. Gildevan reconheceu Jobson mas não reconheceu Leonardo já que ficou na parte de cima. Quando Jobson foi preso em flagrante, por porte de arma, estava com um dinheiro. Estava com um revólver calibre 38 e pouco mais de 1.000,00 em dinheiro. Recorda-se que um cliente reconheceu Jobson mas não Leonardo, mas não se recorda o nome dela. A fotografia mostrada a Felipe foi a que consta no sistema. A foto é de CNH ou RG.

Paulo, policial civil, reconheceu Leonardo e demonstrou espanto com a sua mudança física. Pelas imagens das câmeras passaram a deflagrar as investigações. Dois foram para um lado e um para o outro. Viu que eles desembarcaram em um veículo e embarcaram nesse veículo. Conseguiu identificar a placa e passaram a monitorar o veículo. Nisso soube de um BO no qual esse veículo foi conduzido ao DP em razão de porte de arma de fogo e dinheiro. Era Jobson quem estava na condução deste veículo que era dele, inclusive. Maicon e um terceiro indivíduo, de vulgo "sushi", estavam com ele, . A partir da identificação de Jobson, conseguiram o reconhecimento dele por dois funcionários das Lojas Americanas. Posteriormente conseguiu a qualificação de Leonardo. Leonardo foi conduzido a uma delegacia por outro fato. Adquiriram a qualificação dele, depois conseguiram a foto dele no facebook (loiro). Leonardo é conhecido por "boy". Chamaram as vítimas, um cliente e um funcionário e um cliente reconheceu Leonardo. Eles foram trazidos a unidade policial e foram reconhecidos pessoalmente. Na época ele tinha características idênticas as da pessoa que aparecia na imagem do roubo. Um cliente da loja que chegou no meio do roubo foi rendido por Leonardo que estava armado.

Note-se que pelo seu relato trazido ao juízo, o policial civil Paulo demonstrou espanto com a mudança física do réu Leonardo Francisco Caponero após a prisão. Nesse ponto, faz-se comum alterações pontuais nas características físicas dos presos, na medida que recebem alimentação adequada, cortam o cabelo restituindo a sua coloração natural, e ainda engordando ou emagrecendo, o que pode trazer certa dificuldade no seu reconhecimento.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Os acusados, por sua vez, quando ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, negaram a prática delituosa.

Leonardo declarou que tem 31 anos de idade. Residia com a esposa grávida de 8 meses. Está desempregado há três anos. A esposa estava desempregada. Fazia bicos para sobreviver. Recebe ajuda da família. Teve dois processos por tráfico mas foi absolvido nos dois. Foi preso pelo policial Alexandre na esquina de sua casa. A fotografia de fl. 42 deve ter uns dois anos. Não se reconhece na fotografia de fl. 10. Também não se reconhece na fotografia de fls. 12. O interrogando já conhecia o policial Alexandre que o prendeu. O conhece do bairro onde mora desde os três anos de idade. Nunca teve nada contra ele mas ele o pegou e disse que caso não tivesse dinheiro seria preso. Ele tomou posse de uma corrente que tinha em posse dele. Foi a advogada que pegou a corrente das mãos de Alexandre, uma corrente de ouro, isso

no 3º DP. Essa advogada não é parente do interrogando. O nome dela é Bruna se não se engana. Recordou-se que foi processado por outro roubo, com os mesmos policiais, mas foi absolvido. Na delegacia, não foi acompanhado pela irmã. Ela assinou o documento mas não falou comigo. Não andou no veículo Zafira cor prata. É soropositivo mas não está sendo medicado corretamente. Jobson trabalha com entrega de hambúrguer e pizza. Tem 38 anos de idade é casado e tem três filhos. Tem uma condenação mas nega os fatos. Não se reconhece na fotografia de fls 09. A Zafira é do irmão e não sabia que estava sendo procurada por roubo. Acredita que as vítimas foram induzidas pelos policiais. Trabalha em uma hamburgueria, acredita que estava trabalhando na pizzaria. Não conhece Leonardo. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Os policiais disseram, o rapaz da imagem é esse aqui. Elas o reconheceram porque foram induzidas. Foi preso com Arthur e Maicon. Não tem a mochila de fls. 10. Não se reconhece nas imagens de fls. 12

Em que pesem as negativas dos acusados, estas não merecem ser levadas em conta, isto porque nada trouxeram à colação que afastasse de ambos a responsabilidade pelos delito de roubo em apuração. Jobson é visto as fls. 09 vestido com uma camisa azul e com uma mochila azul Nike, aparentemente do time francês Paris Saint Germain, é da mesma pessoa que a parece na fotografia de fls. 12 fazendo o mesmo caminho para retornar ao veículo Zarifa Prata, de propriedade do seu irmão, e que estava sendo procurada por roubo. Leonardo, por sua vez apontado as fls. 10, dentro das Americanas, juntamente com o terceiro indivíduo não identificado, aparece saindo do local com esse terceiro indivíduo, e se dirigem para um lado e Jobson em sentido oposto, a fim de se despistarem. Não bastasse, conforme indicado as fls. 11, ao analisar câmeras de monitoramento localizadas na Rua Professor Alexandre Albuquerque, é possível visualizar que os indivíduos desembarcando do veículo GM Zafira. Mais absurdas ainda são as afirmativas apresentadas Leonardo de que o policial Alexandre o teria pego e dito que caso não tivesse dinheiro seria preso e de Jobson em dizer que todas as quatro vítimas teriam sido induzidas pelos policiais. Alegações são vagas e buscam negar o óbvio ululante, não serão aceitas por este juízo.

Já as narrativas trazidas pelas vítimas e pelos depoimentos dos policiais em Juízo, que apresentam sequência lógica e coesa, dão lastro a condenação.

Assim, diante das narrativas das vítimas e das versões trazidas pelas testemunhas de acusação, outro não pode ser o decreto, senão condenatório

A respeito da qualificadora referente ao crime de roubo, relevante destacar que a circunstanciadora do concurso de agentes e restou indubitável diante da narrativa das vítimas, da confissão dos acusados e do depoimento da testemunha policial.

Imperioso reconhecer, também, a circunstanciadora do uso de arma de fogo prevista no artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mesmo que não tenha sido apreendida a arma utilizada na subtração, uma vez que a prova oral coligida é firme e indubitável nesse sentido.

Assim já se decidiu que: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP Ap. Rel. Egidio de Carvalho j. 09.12.1996 RT 741/610).

"Para a comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação" (TJSP Rev. Rel. Hélio de Freitas j. 29.06.1999 RT 769/560). "Desnecessidade de apreensão das armas para o reconhecimento da qualificadora do item I, § 2.º, art. 157, CP, porque a arma não é corpo de delito sobre o qual deva recair prova de perícia" (TACRIM-SP AC Rel. Ricardo Dipp j. 01.06.1999 Bol. IBCCRIM 81/378).

Entretanto, é imperioso que a majorante de restrição de liberdade das vítimas seja afastada. Isso porque, segundo narrativa das próprias vítimas, perdurou por curto período de tempo suficiente apenas para a consumação do delito, de modo que não tiveram a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante.

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não resta dúvida que o proceder

dos acusados se amoldam, perfeitamente, ao delito descrito no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, sendo as suas condenações medidas criteriosas que se impõem, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Passo, pois, a dosar as penas.

Antes, porém defino algumas premissas.

Jobson é reincidente específico - proc. 0012790-75.2014.8.26.0050 - fls. 102/104. Leonardo, por sua vez, é primário e de bons antecedentes, conforme Folha de Antecedentes de fls. 105/108 e certidão de fl. 110.

Os roubos praticados contra as vítimas Felipe de Campos Santos e Marcia Regina Krause se deram na modalidade concurso formal, que se deu em continuidade delitiva com o roubo praticado contra a vítima Lojas Americanas.

Outro ponto importante.

Desde já observo que não é o caso de se aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do Magistrado. E no caso dos autos, de rigor o afastamento da benesse diante da gravidade da situação pois a utilização de duas armas de fogo é uma circunstancia que não pode ser afastada na medida em que torna o crime muito mais grave e aterrorizador. Já o concurso de agentes, neste caso concreto, não pode ser desconsiderado pois a ação foi muito grave e bem coordenada. Não se trata de um mero apoio, uma mera presença mas sim de uma conduta gravíssima, consubstanciada na divisão de tarefas de forma organizada para a consumação de vários crimes, em concurso formal, violentíssimos conforme já amplamente comprovado, sem duvida um dos que mais atemoriza a sociedade.

Neste sentido:

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Nesse sentido:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Superadas essas premissas, passo a dosimetria propriamente.

I) JOBSON AURELIANO JÚNIOR

O réu é reincidente específico, conforme se verificar da F.A de fls. 87/94 e certidão de fls. 102/104.

Na primeira fase da reprimenda, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal, para cada delito de roubo.

Na segunda fase, réu reincidente específico, exaspero a pena em 1/6. Chego a 4 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. De outra banda, afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos uma vez que o réu não se beneficiou dessa condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal.

No caso dos autos, reconhecida a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I (concurso de agentes), aumento a pena em 1/3 (um terço), e chego ao resultado de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

Incide ainda em terceira fase a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo). Assim, aumento a pena fixada em 2/3 (dois terços) e chego ao resultado de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa para cada crime de roubo praticado.

Art. 70 do Código Penal

Reconheço o concurso formal de dois roubos praticados contra as vítimas Felipe de Campos Santos e Marcia Regina Krause, razão pela qual, aplico o aumento previsto e nos termos da jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

No caso dos autos, duas infrações daí porque a fração a ser aplicada é de 1/6 (um quarto).

Assim é que a pena final em relação a estes dois roubos é de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa.

Art. 71 do Código Penal

Reconheço ainda que os roubos praticados contra as vítimas Felipe de Campos Santos e Marcia Regina Krause se deram em continuidade delitiva com o roubo praticado contra a vítima Lojas Americanas, assim é que exaspero em 1/6 a pena mais grave (pena dos crimes praticados em concurso formal fixada no tópico anterior), na esteira do entendimento que vem sendo utilizado pelo STJ. Com efeito, verificados os requisitos do crime continuado genérico (art. 71, caput, do CP), a aplicação da pena se dará conforme o sistema da exasperação, ou seja, o juiz escolherá qualquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira fase da dosimetria, de 1/6 a 2/3.

Convencionou-se que o parâmetro de aumento deve ser a quantidade de infrações cometidas em continuidade: quanto maior o número de crimes, mais a fração deve se aproximar de dois terços, neste sentido:

"Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016)."

"No caso, a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva no crime previsto no art. 313-A do CP baseou-se na circunstância de que todos os réus praticaram, no mínimo, oito infrações, revelando-se idôneo o aumento na fração de 2/3, conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (AgRg no AREsp 724.584/DF, j. 13/12/2018)" Assim, a pena passa a ser de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

II) LEONARDO FRANCISCO CAPONERO

O réu é primário e de bons antecedentes, conforme Folha de Antecedentes de fls. 105/108 e certidão de fl. 110

Na primeira fase da reprimenda, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com unidade no mínimo legal, para cada delito de roubo.

Na segunda fase afasto a agravante da pandemia, uma vez que não há prova de nexo causal entre os fatos uma vez que o réu não se beneficiou dessa condição e muito menos sua conduta foi agravada por ela.

Em terceira fase observo que o crime foi duplamente qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes, afastada a aplicação do artigo 68 do Código Penal.

No caso dos autos, reconhecida a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I (concurso de agentes), aumento a pena em 1/3 (um terço), e chego ao resultado de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias multa.

Incide ainda em terceira fase a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo). Assim, aumento a pena fixada em 2/3 (dois terços) e chego ao resultado de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 dias multa para cada crime de roubo praticado.

Art. 70 do Código Penal

Reconheço o concurso formal de dois roubos praticados contra as vítimas Felipe de Campos Santos e Marcia Regina Krause, razão pela qual, aplico o aumento previsto e nos termos da jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

No caso dos autos, duas infrações daí porque a fração a ser aplicada é de 1/6 (um sexto).

Assim é que a pena final em relação a estes dois roubos é de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

Art. 71 do Código Penal

Reconheço ainda que os roubos praticados contra as vítimas Felipe de Campos Santos e Marcia Regina Krause se deram em continuidade delitiva com o roubo praticado contra a vítima Lojas Americanas, assim é que exaspero em 1/6 a pena mais grave (pena dos crimes praticados em concurso formal fixada no tópico anterior), na esteira do entendimento que vem sendo utilizado pelo STJ. Com efeito, verificados os requisitos do crime continuado genérico (art. 71, caput, do CP), a aplicação da pena se dará conforme o sistema da exasperação, ou seja, o juiz escolherá qualquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira fase da dosimetria, de 1/6 a 2/3.

Convencionou-se que o parâmetro de aumento deve ser a quantidade de infrações cometidas em continuidade: quanto maior o número de crimes, mais a fração deve se aproximar de dois terços, neste sentido:

"Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se

a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016)."

"No caso, a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva no crime previsto no art. 313-A do CP baseou-se na circunstância de que todos os réus praticaram, no mínimo, oito infrações, revelando-se idôneo o aumento na fração de 2/3, conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (AgRg no AREsp 724.584/DF, j. 13/12/2018)" Assim, a pena passa a ser de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa.

Tendo em vista a natureza do roubo, praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo, o que revela periculosidade de seus executores, e, ainda, pelo montante da pena aplicada, para garantia da ordem pública os acusados não poderão recorrer em liberdade, deverão ser recomendados na prisão em que se encontram e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º "a" e 3º, do Código Penal).

Sem qualquer possibilidade de aplicação do que determina o artigo 387, §2º, do CPP, em razão da quantidade de pena aplicada aos acusados.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e o faço para:

1) condenar JOBSON AURELIANO JÚNIOR, RG. 51.570.025, natural de Montanhas/RN, filho de Manoel Aureliano da Costa e Maria de Lourdes da Costa, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma dos artigos 70 e 71, caput, todos do Código Penal, a 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado e 30 (trinta) dias multa, piso mínimo; e

2) condenar LEONARDO FRANCISCO CAPONERO, RG. 37.412.269, natural de São José dos Campos/SP, filho de Líliliana Maria Caponero, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma dos artigos 70 e 71, caput, todos do Código Penal, a 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, regime fechado, e 28 (vinte e oito) dias multa, piso mínimo.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou a decretação da prisão preventiva dos réus, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória já proferida. Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade dos réus ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e, conseqüentemente, indefiro-lhes o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo. Tendo em vista que os réus estão presos cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde estão presos, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia

de execução provisória em caso de recurso.

PRIC.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA